

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3393/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย กฤษดา หรือ หน่อง แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288

ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายและภริยากับจำเลยดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านผู้ตาย ผู้ตายมีปากเสียงและชกต่อยกับจำเลย มีคนห้ามแยกออกจากกันจำเลยโกรธผู้ตาย จึงพาพวกมาแก้แค้นผู้ตาย จำเลยทราบดีว่าพวกของจำเลยมีมีดและท่อนไม้หน้า 3 ยาว 1 เมตร เป็นอาวุธติดตัวไปด้วย เมื่อพวกของจำเลยเข้าชกต่อยผู้ตายตกลงไปในคลอง แล้วตามไปใช้ไม้ตีและใช้มีดแทงฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้จำเลยจะไม่ได้ลงมือฆ่าผู้ตายแต่การที่จำเลยเฝ้าดูพวกของจำเลยฆ่าผู้ตายและจุด มือภริยาผู้ตายมิให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ตาย ปลอ่ยให้พวกของจำเลยฆ่าผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้ร่วมเป็นตัวการในความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 18 ปีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 12 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบและไม่ได้แย้งกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและภรรยาคือนางสุดใจกับจำเลยซึ่งเป็นน้องเขยนางสุดใจดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านผู้ตาย ผู้ตายมีปากเสียงและทำร้ายจำเลย จำเลยออกจากบ้านผู้ตายไปตามนายประจวบแล้วจำเลยพร้อมด้วยนายประจวบได้พากันไปที่บ้านผู้ตาย จากนั้นผู้ตายก็ถูกคนร้ายหลายคนใช้ไม้และมีดเป็นอาวุธตีและแทงเป็นเหตุให้ผู้ตายขาดอากาศและเลือดเลี้ยงสมองจากการจมน้ำและเสียเลือดมาก ถึงแก่ความตายตามรายงานการตรวจศพท้ายฟ้อง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกที่หลบหนีเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์มีนางสุดใจเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าหลังจากที่จำเลยกับผู้ตายชกต่อยกัน และจำเลยออกจากบ้านไปประมาณ 10 นาที พยานก็ได้ยินเสียงเอะอะและคนตกน้ำที่หน้าบ้าน เมื่อวิ่งไปดูเห็นนายประจวบ นายชัย นายยีน และผู้ตายอยู่ในคลอง นายชัยใช้ไม้ขนาดหน้า 3 ยาวประมาณ 1 เมตร ตีศีรษะผู้ตายส่วนนายยีนถือมีดปลายแหลม แม้นางสุดใจจะเบิกความในทำนองว่าพวกของจำเลยทั้งสามเป็นผู้ทำร้ายผู้ตายในคลอง ส่วนจำเลยยืนอยู่ข้างบนห่างประมาณ 2 เมตรก็ตาม แต่นางสุดใจก็ได้ให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.5 ว่าจำเลยได้พาพวกกลับมาบ้านผู้ตายจำเลยได้ต่อว่าผู้ตาย แล้วพวกของจำเลยได้เข้าทำร้ายผู้ตายจนตกลงไปในคลองหน้าบ้าน นางสุดใจจะเข้าไปห้าม แต่ถูกจำเลยฉุดมือไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ปล่อยให้พวกของจำเลยใช้ไม้และมีดตีแทงผู้ตายในคลอง เห็นว่านางสุดใจได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุนั้นเองไม่มีเวลาที่จะตกเติมเสริมแต่ง จึงเชื่อว่านางสุดใจได้ให้การในชั้นสอบสวนไปโดยความสัตย์ความจริง

เหตุที่นางสุดใจมาเบิกความในทำนองที่ว่าจำเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำร้ายผู้ตาย หากแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วกลับช่วยเหลือพยานนำผู้ตายขึ้นจากคลองนั้น ก็เพื่อช่วยเหลือจำเลย เนื่องจากจำเลยเป็นน้องเขยของนางสุดใจนั่นเอง นอกจากนี้จากพฤติการณ์ที่ฟังได้ว่าเมื่อจำเลยถูกผู้ตายทำร้าย จำเลยก็กลับไปพาพวกมาหาผู้ตายในทันที เช่นนี้เชื่อได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวก็เพื่อที่จะพาพวกของจำเลยมาแก้แค้นผู้ตายนั่นเอง คำให้การชั้นสอบสวนของนางสุดใจที่ว่าขณะพวกของจำเลยเข้าทำร้ายผู้ตาย นางสุดใจจะเข้าไปห้ามแต่ถูกจำเลยจุดมือไว้ จึงมีเหตุสนับสนุนสามารถรับฟังเป็นความจริงได้นอกจากนี้ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.14ว่า เมื่อถูกผู้ตายทำร้าย จำเลยมีความโกรธจึงไปตามนายประจวบ ชิดชม นายวันชัย สุนทร และนายสมทรงหรือยีน กล้วยแป้น มาทำร้ายผู้ตาย โดยนายวันชัยมีไม้หน้า 3 ยาวประมาณ 1 เมตร นายสมทรงหรือยีนมีมีด 1 เล่ม ทั้งจำเลยยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.12 จ.13 และ จ.15 ด้วย ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตาย ชั้นสอบสวนจำเลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายบังคับให้ลงชื่อในเอกสารโดยไม่ทราบข้อความนั้นคงมีแต่คำเบิกความของจำเลยกล่าวอ้างขึ้นเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงเชื่อว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายจ.14 ด้วยความสมัครใจของจำเลย เมื่อนำคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยมาพิจารณาประกอบกับคำเบิกความและคำให้การชั้นสอบสวนของนางสุดใจประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีความโกรธผู้ตาย จึงไปตามพวกมาแก้แค้นผู้ตายมิใช่จำเลยพาพวกไปห้ามผู้ตายมิให้ทะเลาะกับนางสุดใจดังที่จำเลยนำสืบ จำเลยจึงร่วมกับพวกที่หลบหนีเป็นคนร้ายรายนี้ และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า จำเลยทราบดีว่าพวกของจำเลยมีมีดและท่อนไม้หน้า 3 ยาว 1 เมตร เป็นอาวุธติดตัวไปด้วย เมื่อพวกของจำเลยเข้าชกต่อยผู้ตายตกลงไปในคลองแล้วตามไปใช้ไม้ตีและใช้มีดแทงฆ่าผู้ตายถึงแก่ความ

ตาย แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตายก็ตาม แต่การที่จำเลยเฝ้าดูพวกของ
จำเลยฆ่าผู้ตาย และจุดมือนางสุดใจมิให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ตาย ปลอ่ยให้พวกของ
จำเลยฆ่าผู้ตายจนถึงแก่ความตายเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้ร่วมเป็นตัวการในความผิด
ฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>